



Settore Tecnico

Prot. n° 5156, del 01/10/2021

Alla Ditta "T.D.M. srl"
Ing. Maurizio Scanabucci
via Andrea Costa n° 17
20131 - Milano

Oggetto: VOLTURA A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) n° 6548 del 17/11/2020 a favore della società "T.D.M. srl", ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento, recapitanti in pubblica fognatura, provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito nel comune di Squillace in viale Fuori le Porte - S.P. 162/2 Km 20+970 – Cod. pv 3012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza prodotta allo SUAP del Comune di Squillace ed acquisita con prot. n° 1896 del 01/04/2021, dalla società "T.D.M. srl", con sede legale in Milano alla via Andrea Costa n° 17 – P.I. 08324820961, rappresentata dall'Ing. Maurizio Scanabucci in qualità di Procuratore e domiciliato per la carica nella sede di Milano in via Andrea Costa n° 17, tendente ad ottenere la VOLTURA dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n° 6548 del 17/11/2020 rilasciata, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.P.R. n° 59 del 13.03.2013, al Sig. Maida Roberto, nato a Squillace (CZ) il 25.10.1958 ed ivi residente in via Cappuccini n° 4, C.F. MDARRT58R25I929G;

Vista, altresì, l'istanza suddetta, inerente l'attività di impianto di distribuzione carburanti di proprietà TAMOIL ITALIA S.p.A., è volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento, recapitanti in pubblica fognatura, provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito nel comune di Squillace in viale Fuori le Porte - S.P. 162/2 Km 20+970;

Vista la documentazione agli atti dell'ufficio;

Preso atto del contratto di comodato stipulato tra la società TAMOIL Italia spa e la società T.D.M. srl, registrato alla Direzione Provinciale di Vibo Valentia in data 05/03/2021 al n° 254;

Visto il Capo II del Titolo IV della parte Terza del D. Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge n° 241 del 07 agosto 1990 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale", a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 49801 del 07.11.2013 "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

Vista l'A.U.A. rilasciata da questa Amministrazione comunale il 17/11/2020 con prot. n° 6548;

Per quanto sopra visto e premesso,

RILASCIA

alla Società "T.D.M. srl", con sede legale in Milano alla via Andrea Costa n° 17 – P.I. 08324820961, rappresentata dall'Ing. Maurizio Scanabucci C.F. SCNMRZ53S26A271G, in qualità di Procuratore e domiciliato per la carica nella sede di Milano in via Andrea Costa n° 17, la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 6548 del 17/11/2020 rilasciata alla Sig. Maida Roberto, nato a Squillace (CZ) il 25.10.1958 ed ivi residente in via Cappuccini n° 4, C.F. MDARRT58R25I929G, relativa all'attività di impianto di distribuzione carburanti di proprietà TAMOIL ITALIA S.p.A., in Squillace, rilasciando **VOLTURA** dell'A.U.A. n° 6548 del 17/11/2020, con la conferma delle modalità, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella suddetta Autorizzazione Unica Ambientale, ivi compresa la relativa scadenza, per lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento, recapitanti in pubblica fognatura, provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti sito nel comune di Squillace in viale Fuori le Porte - S.P. 162/2 Km 20+970.

Il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica qualora risultasse la pericolosità e/o la dannosità dell'attività di cui sopra o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate.

È d'obbligo comunicare allo SUAP ogni variazione intervenuta rispetto alle condizioni di fatto e/o di diritto di cui al presente provvedimento.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

DANDO ATTO CHE

- a) il presente provvedimento costituisce rilascio di Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013;
- b) la presente voltura non comporta alcuna modifica dell'originaria A.U.A. n° 6548 del 17/11/2020, rilasciata da questa Amministrazione comunale;
- c) rimane confermato tutto quanto stabilito nell'A.U.A. n° 6548/2020, le cui condizioni, prescrizioni e scadenza restano ferme ed invariate, a sola sostituzione del soggetto autorizzato;
- d) l'autorizzazione rilasciata ha la durata di anni quindici, decorrenti dalla ricevuta di avvenuta consegna dell'originaria AUA n° 6548 del 17/11/2020, la relativa domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;
- e) avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente punto c), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine.

DISPOSIZIONI FINALI

si dispone che copia del presente provvedimento di voltura A.U.A. n° 6548 del 17/11/2020 sia trasmesso ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:

- Ditta interessata tramite il portale SUAP;
- Polizia Municipale del Comune di Squillace;
- A. R. P. A. Cal. - Dipartimento di Catanzaro Servizio Tematico Acque;
- A.S.P. di Catanzaro - A.T. di Soverato Dipartimento Prevenzione;
- Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente;
- Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Tutela e Sviluppo Ambientale;
- Pubblicato per 15 (quindici) giorni all'Albo Pretorio on line del Comune di Squillace e di provvedere, contestualmente, agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.squillace.cz.it in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n° 33.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

